104年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、104年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：社會工作師
科　　目：社會政策與社會立法
考試時間：2小時　　座號：＿＿＿＿＿＿
※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50分）

㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡請以黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

一、長期以來，社會福利政策均有左右派之區分，甚至有第三條途徑的意識形態，試從價值觀、經濟市場、商品化情形、福利國家觀點、對受服務者的看法及以普及式與選擇式福利概念，討論其左右派等途徑之差異情形，並各舉相關之政策立法為例闡述之。（25分）

二、長期照顧服務法經過立法院數年之審議，業於民國104年6月3日公布，試就其立法之重點內容及其對未來我國長期照顧制度可能的影響說明之。（25分）

乙、測驗題部分：（50分）　　**代號：4107**

㈠本測驗試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡共40題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

1 關心公民得以享有社會遺業這項陳述，比較屬於馬歇爾（T. H. Marshall）所稱何種權利的範疇？
㈠公民權　㈡政治權　㈢社會權　㈣自由權

2 有關基於公民地位（citizenship）為主要立場的福利制度，下列敘述何者正確？
㈠其領取資格是基於就業身分　㈡其給付以福利津貼為主
㈢其輸送單位係以民間機構較多　㈣其財源來自公民個人

3 有關選擇式福利的敘述，下列何者錯誤？
㈠可以考量個人尊嚴，避免烙印效應　㈡透過資產調查機制，把錢花在刀口上
㈢具有提高成本效率的功能　㈣可以達到降低總體財政支出的效果

4 在女性主義的流派中認為：每個人的身分認同，包括性別與族群在一生中都會經歷極其明顯的變遷，而非天生不變的。此一主張為下列何種女性主義？
㈠激進女性主義　㈡社會主義女性主義　㈢自由主義女性主義　㈣後現代女性主義

5 有關我國社會立法的法案名稱，下列何者未曾修正？
㈠性別工作平等法　㈡兒童及少年性剝削防制條例
㈢兒童及少年福利與權益保障法　㈣性侵害犯罪防治法

6 有關理性主義、漸進主義及衝突理論等三種決策模式的敘述，下列何者最正確？
㈠理性主義決策模式幫助我們了解社會政策何以出現結構性、大幅變遷的理由
㈡漸進主義決策模式重視政治運作的可行性，將決策視為永無休止的過程
㈢衝突理論決策模式聚焦在技術菁英的科學理性，以及問題解決能力
㈣理性主義決策模式偏向結構功能論，漸進主義決策模式偏向點滴改革論，衝突理論決策模式偏向個人行為論

7 有關民生主義現階段社會政策的敘述，下列何者錯誤？
㈠行政院於民國54年核定施行
㈡希望採取社區營造方式，啟發民眾自治精神
㈢社會教育中規定要設置獎學金，獎助在學暨社會清寒優秀青年，依其志願與資質，完成學業
㈣要僱用曾受專業訓練之社會工作人員，負責推進各項工作

8 有關我國建國一百年「中華民國社會福利政策綱領」的敘述，下列何者最正確？
(A)邁向公平、包容與正義之新社會是這項綱領的願景
(B)它包含社會救助、社會保險、福利服務、國民就業、永續環境、社區營造六大項
(C)我國社會福利迄今，分別在四十、五十、六十、七十年代間，經歷了四個黃金十年
(D)我國簽署「公民與政治權利國際公約」、「斯德哥爾摩公約」後，促使我國社會福利發展與國際接軌

9 有關我國制定的權利公約施行法，其內容之敘述，下列何者錯誤？
(A)各級政府機關間相互協調，與國際間共同合作，推動及執行公約規定事項
(B)定期提出國家報告，並邀請相關專家學者及民間團體代表審閱
(C)各級政府機關執行公約保障各項權利規定所需之經費，應依財政狀況，優先編列，逐步實施
(D)適用公約規定之法規及行政措施，應依據公約內容加以訂定

10 有關聯合國所訂之權利公約，我國尚未制定施行法的是下列何者？
(A)身心障礙者權利公約 (B)兒童權利公約
(C)老人權利公約 (D)消除對婦女一切形式歧視公約

11 請領國民年金老年年金給付時只能選擇：月投保金額乘以其保險年資，再乘以百分之一點三所得之數額此一標準，其原因不包括：
(A)有欠繳保險費期間不計入保險年資情事 (B)發生保險事故前半年期間，有保險費未繳納情形
(C)領取相關社會福利津貼 (D)已領取相關社會保險老年給付

12 在退休金給付中，何種制度會因未來退休給付金額受經濟變動因素影響較大，而具有其償付能力的風險？
(A)確定提撥制 (B)確定保費制 (C)確定給付制 (D)確定基金制

13 強調資產調查式的救助、有限度的普及式移轉，以及看重市場力量等敘述，比較傾向下列何種福利體制？
(A)社會民主主義 (B)保守統合主義 (C)自由主義 (D)發展主義

14 有關提默思（R. Titmuss）所稱職業福利（occupational welfare）的敘述，下列何者最正確？
(A)它是傳統所稱的社會福利，主要由政府直接提供
(B)它是針對自然依賴者，以及人為依賴者所提供的福利
(C)它主要透過稅收移轉的方式來進行
(D)它必須進入就業市場，才能獲得這項福利

15 有關艾斯平-安德森（Esping-Andersen）「福利資本主義」概念的評述，下列何者最正確？
(A)去商品化指的是把福利當成商品來交易的程度
(B)英國是社會民主體制福利國家最主要的代表
(C)忽略了新加坡這個屬於自由主義福利體制的代表
(D)去商品化的概念，立基於男性的標準，忽略了性別關係

16 將決策權由中央向地方下放，增加民眾參與感，讓服務更具品質與彈性的敘述，比較傾向下列何種觀點？
(A)分散化 (B)專業化 (C)官僚化 (D)垂直化

17 有關「新公共管理」特色的敘述，下列何者最正確？
(A)強調專業的裁量權，看重專業人員的能力 (B)強調行政組織的效率、彈性及解除管制等理念
(C)強調福利主義指導下的標準作業流程與規定 (D)強調政策的輸入面，看重自上而下的執行過程

18 近年來探討新貧（new poverty）與工作貧窮（working poor）頗為普及，這兩種型態的貧窮概念間有同有異，下列敘述何者錯誤？
(A)二者均強調致貧原因係屬個人工作道德不佳
(B)二者均從勞動及就業的角度來討論貧窮
(C)新貧強調因社會變遷而讓人失業致落入貧窮；工作貧窮強調即使有工作，仍不足以滿足一般家庭需求
(D)新貧仍偏向概念討論，工作貧窮則具有實證基礎

19 在脫貧方案中「財產累積」策略成為普及的做法，其原則的組合，下列何者正確？①志願原則 ②直接提供相對津貼補助 ③目的彈性化 ④快速累積帳戶金額 ⑤資訊提供與訓練
(A)①②⑤ (B)①③④ (C)②③④ (D)②④⑤

20 為了防止福利依賴，造成反工作誘因，而讓福利給付水準一定要低於勞工最低薪資的原則是下列何者？
(A)巴瑞圖最適原則（Pareto optimum） (B)低於合格標準原則（less eligibility）
(C)專業裁量原則（professional discretion） (D)信賴保護原則（legitimate expectation）

21 依兒童及少年性剝削防制條例規定，下列敘述何者正確？
(A)檢察官、司法警察官及司法警察查獲及救援被害人後，應於 12 小時內將被害人交由當地直轄市、縣（市）主管機關處理
(B)直轄市、縣（市）主管機關緊急安置被害人，應於安置起 48 小時內，評估有無繼續安置之必要
(C)法院依主管機關審前報告之提出及其內容項目之聲請，於相關事證調查完竣後 7 日內對被害人加以裁定
(D)直轄市、縣（市）主管機關應對被害人施予 3 個月以上 2 年以下之輔導

22 依兒童及少年福利與權益保障法，有關兒童及少年收出養之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)從事收出養媒合服務，以經主管機關許可之財團法人與社團法人、公私立兒童及少年安置、教養機構為限
(B)收出養媒合服務者應評估並安排收養人與兒童、少年先行共同生活或漸進式接觸
(C)收出養媒合服務者從事收出養媒合服務，得向收養人收取服務費用
(D)中央主管機關應保存出養人、收養人及被收養兒童及少年之身分、健康等相關資訊之檔案

23 依兒童及少年福利與權益保障法，有關居家式托育服務之規定，下列敘述何者正確？
(A)居家式托育服務係指兒童由其三親等內親屬以外之人員，於居家環境中提供收費之托育服務
(B)居家式托育服務提供者，應向中央主管機關辦理登記，統一管理
(C)居家式托育服務提供者年齡應年滿 18 歲，並具有相關證照
(D)曾受監護或輔助宣告者，一律不得擔任居家式托育服務提供者

24 有關社會救助法規定，有工作能力未就業者的工作收入，除依基本工資核算外，下列敘述何者正確？
(A)經公立就業服務機構認定失業者，其失業或參加職業訓練期間得不計算工作收入
(B) 50 歲以上經公立就業服務機構媒介工作 5 次以上未媒合成功、參加政府主辦或委辦全日制職業訓練，其失業或參加職業訓練期間得不計算工作收入
(C)失業者在失業期間所領取之失業給付或職業訓練生活津貼，將不併入其他收入計算
(D)依建教生權益保障法規定，參加建教合作計畫所領取之職業技能訓練生活津貼，則應予列計工作收入

25 有關家庭暴力防治法所定家庭成員之敘述，不包含下列何項人員及其未成年子女？
(A)配偶或前配偶
(B)現有或曾有同居關係、家長家屬或家屬間關係者
(C)現為或曾為直系血親或直系姻親
(D)現為或曾為三親等以內之旁系血親或旁系姻親

26 依家庭暴力防治法規定，被害人在偵查中接受訊問時，除社會工作人員之外，得自行指定陪同人員的正確組合為下列何者？①親屬 ②調查官 ③心理師 ④輔導人員 ⑤醫師
(A)①②③ (B)①②④⑤ (C)①③④⑤ (D)②③④⑤

27 依社會工作師法執業規定，有關社會工作師執行業務內容的敘述，下列何者錯誤？
(A)行為、社會關係、婚姻、家庭、社會適應等問題之優勢評估與處置
(B)各相關社會福利法規所定之保護性服務
(C)對個人、家庭、團體、社區之預防性及支持性服務
(D)人民社會福利權之倡導

28 有關不得擔任居家式托育服務提供者的敘述，下列何者錯誤？
(A)曾犯妨害性自主罪、性騷擾罪，經緩起訴處分或有罪判決確定者
(B)曾犯毒品危害防制條例之罪，經緩起訴處分或有罪判決確定者
(C)曾對兒童身心虐待，經有關機關查證屬實者
(D)家族成員曾經罹患精神疾病，經有關機關查證屬實者

29 某童疑似受虐，有立即接受診治的必要，但卻未就醫。經你判斷，若不立即給予緊急安置，將會有生命危險之虞。作為縣府社會工作師的你，請依兒童及少年福利與權益保障法，從下列選項中，挑出正確的緊急安置規定：
(A)進行緊急安置時，為爭取時效，主管機關得逕行裁決，不必通報當地警察機關和兒童的父母、監護人
(B)緊急安置以 24 小時為限，非 24 小時以上安置不足以保護兒童時，得聲請法院裁定繼續安置
(C)繼續安置以 3 個月為限；必要時，得聲請法院裁定延長，每次得聲請延長 3 個月
(D)繼續安置之聲請，以兒童權益優先為原則，不得以電訊傳真或其他科技設備為之

30 據報載，某一導盲犬寄養家庭的民眾帶著 2 隻導盲犬進入一家便利商店買飲料，不料竟遭店家以「會污染食物為由」趕出店外，依身心障礙者權益保障法規定，應令其限期改善，屆期未改善者其處罰為：
(A)處新臺幣 1 萬元以上 3 萬元以下罰鍰，並命其接受 2 小時之講習
(B)處新臺幣 1 萬元以上 3 萬元以下罰鍰，並命其接受 4 小時之講習
(C)處新臺幣 1 萬元以上 5 萬元以下罰鍰，並命其接受 2 小時之講習
(D)處新臺幣 1 萬元以上 5 萬元以下罰鍰，並命其接受 4 小時之講習

31 依特殊境遇家庭扶助條例，除申請人家庭總收入相關規定外，其實施對象的敘述，下列何者正確？
(A) 60 歲以下，其配偶死亡，或失蹤經向警察機關報案協尋未獲達 1 年以上者
(B)未婚懷孕婦女，懷胎 6 個月以上至分娩 1 個月內者
(C)配偶處 1 年以上之徒刑或受拘束人身自由之保安處分 1 年以上，且在執行中者
(D)因未婚生子，獨自扶養子女，雖有工作能力但照顧 12 歲以下子女致不能工作者

32 依老人福利法規定，老人照顧服務規劃原則的組合，下列何者正確？①全人照顧　②現金給付　③高齡友善　④在地老化　⑤多元連續
(A)①②③　(B)①④⑤　(C)②③④　(D)③④⑤

33 依身心障礙者權益保障法規定，身心障礙者經濟安全保障的組合，下列何者正確？①生活補助　②職涯轉銜補助　③日間照顧及住宿式照顧補助　④照顧者津貼　⑤年金保險
(A)①②③　(B)①②④⑤　(C)①③④⑤　(D)②③④⑤

34 對於障礙政策的看法，主張障礙是社會排除的後果，並非個人身心缺陷而成的結果。此一觀點是下列何種模式？
(A)社會環境模式　(B)社會福利模式　(C)公民權利模式　(D)公民自主模式

35 依國民年金法規定，有關輕度身心障礙者的保險費負擔比例，下列敘述何者正確？
(A)輕度身心障礙者自行負擔 50%，中央主管機關負擔 25%，直轄市主管機關或縣（市）主管機關負擔 25%
(B)輕度身心障礙者自行負擔 45%，中央主管機關負擔 27.5%，直轄市主管機關或縣（市）主管機關負擔 27.5%
(C)輕度身心障礙者自行負擔 40%，中央主管機關負擔 30%，直轄市主管機關或縣（市）主管機關負擔 30%
(D)輕度身心障礙者自行負擔 35%，中央主管機關負擔 40%，直轄市主管機關或縣（市）主管機關負擔 25%

36 有關志願服務法相關規定的敘述，下列何者正確？
(A)地方主管機關應至少每四年舉辦志願服務調查研究，並出版統計報告
(B)集體從事志願服務之民營事業團體，得與志願服務運用單位簽訂服務協議
(C)志願服務計畫應包括志願服務人員之召募、訓練、管理、運用、輔導、考核及其服務項目
(D)志願服務運用單位應為志工辦理健康保險和交通及誤餐補助

37 老人照顧機構的發展趨勢，下列組合何者正確？①環境似家化　②功能單一化　③規模小型化　④生活制式化　⑤環境安全化
(A)①②③　(B)①③④　(C)①③⑤　(D)②④⑤

38 依家庭暴力防治法，有關保護令的規定，下列敘述何者錯誤？
(A)通常保護令之有效期間為 1 年以下，自核發時起生效
(B)法院核發暫時保護令或緊急保護令，得不經審理程序
(C)保護令除緊急保護令外，應於核發後 24 小時內發送當事人、被害人、警察機關及直轄市、縣（市）主管機關
(D)關於保護令之裁定，除有特別規定者外，得為抗告；抗告中不停止執行

39 依長期照顧服務法規定，有關長照服務提供方式之社區式服務，不包括下列何者？
(A)團體家屋　(B)小規模多機能服務　(C)家事服務　(D)家庭托顧

40 依社會工作師法，有關社會工作師執業的規定，下列敘述何者正確？
(A)社會工作師執業得予跨區服務，不以一處為限
(B)社會工作師執行業務時，應撰製社會工作紀錄，其紀錄應由執業之機關（構）、團體、事務所保存。前項紀錄保存年限不得少於 6 年
(C)社會工作師及專科社會工作師執業，應接受繼續教育，並每七年提出完成繼續教育證明文件，辦理執業執照更新
(D)申請設立社會工作師事務所之社會工作師，須執行社會工作業務 5 年以上，並得有工作證明者，始得為之